

RECURSO CÍVEL Nº 5005643-33.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: VERA APARECIDA SANTOS MARTINS (AUTOR)

ADVOGADO(A): EDUARDO MARTINS DE ANDRADE (OAB MG201108)

ADVOGADO(A): RAPHAEL ROCHA LEITE (OAB MG142522)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor global e atualizado da condenação, e, se não houver condenação pecuniária, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 68 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo, observada a Súmula nº 111 do STJ. Caso a parte vencida seja beneficiária da gratuidade de justiça, condeno-a ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015). INSS em todos os casos é isento de custas processuais. Em não sendo interposto recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais desta Seção Judiciária, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis, com observância do art. 1008 do CPC e da ADPF nº 2019. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

5005643-33.2024.4.02.5006

500003609429 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005643-33.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: VERA APARECIDA SANTOS MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DECISÃO REFERENDADA

Trata-se de recurso (evento 26, RECLNO1) interposto pela parte autora em face da sentença (**evento 22, SENT1**) que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada - BPC/LOAS. Argumenta que a família é de baixa renda, requer flexibilização, e que a renda do esposo não deveria ter sido computada. Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir o presente caso nos termos do art. 7º, incisos IX e X, § 2º c/c § 7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise.

Ao ensejo, trago à colação a sentença recorrida:

Do caso concreto

In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para concessão do benefício assistencial de prestação continuada, formulado em 05/06/2024, cujo motivo foi a renda per capita familiar (evento 1, PROCADM6).

Depreende-se de seus documentos pessoais que, na data do requerimento administrativo, a autora contava com 75 anos de idade e, por conseguinte, preenchia o requisito etário previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do benefício pleiteado, foi designada a visita técnica de assistente social.

Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (evento 14, CERT1), observa-se que o grupo familiar é composto, em tese, por 03 membros: a Autora, com 75 anos de idade, seu esposo Iaro, com 75 anos de idade e seu filho Iaro, com 42 anos.

Para os fins do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, o conceito de família compreende o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Na ocasião, foi informado pela Requerente que a renda familiar seria correspondente ao valor de R\$ 2.300,00, referente a aposentadoria recebida pelo esposo da autora e que seu filho trabalha informalmente como garçom auferindo em média R\$800,00 mensais.

No caso dos autos, não pode ser aplicado o entendimento de que o benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo, recebido por maior de 65 anos, não deve ser computado para apuração do valor da renda per capita, por analogia ao disposto no parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), porque os proventos de aposentadoria são superiores ao salário mínimo.

Desta forma, afere-se em concreto que a **renda per capita familiar é superior a ¼ do salário-mínimo vigente no ano do requerimento administrativo.**

É certo que o critério legal pode ser flexibilizado, conforme abalizado pela mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, o benefício em questão foi instituído visando alcançar pessoas em situação de **extrema vulnerabilidade**, sem as **condições mínimas** de garantir a própria subsistência, não devendo se confundir dificuldade financeira com estado de miserabilidade.

E da análise dos autos observa-se que a família vive em residência alugada, em bom estado de conservação, guarnecida por vários eletrodomésticos e móveis em razoável estado, o que denota a presença de uma condição geral acima do critério de miserabilidade exigido por lei para concessão do LOAS.

Desta forma, entendo que NÃO merece prosperar o pleito autoral.

Dispositivo.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido, **EXTINGUINDO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, nos termos do art. 487, I do CPC.

O benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988, tem por objetivo a garantia da subsistência e da dignidade da pessoa humana enquanto qualidade intrínseca do indivíduo que, com deficiência ou com idade igual ou superior a 65 anos, encontra-se inserido em núcleo familiar cuja renda per capita seja inferior a ¼ do salário-mínimo (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93), não possuindo, assim, meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, ao regulamentar o dispositivo constitucional, exigiu, para a concessão do benefício assistencial, o requisito etário (pessoa com 65 anos ou mais) ou de deficiência, bem como duas condições: não possuir esse indivíduo meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua própria família, em razão de a renda mensal per capita ser inferior a ¼ do salário-mínimo e, ainda, a não cumulação do benefício de prestação continuada com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica e o da pensão especial de natureza indenizatória (art. 20, §4º, da Lei 8.742/93).

Da análise dos autos, constato que o requisito social não foi preenchido.

Realizada avaliação social no evento 14, CERT1, averiguou-se que o grupo familiar é composto por 03 membros: a Autora, com 75 anos de idade, seu esposo Iaro, com 75 anos de idade e seu filho Iaro, com 42 anos., em casa de alvenaria, bem conservada, com móveis, eletrodomésticos, armários e piso de cerâmica, com televisão e sofá (evento 14, FOTO2).

A renda familiar declarada é composta por R\$ 2.300,00 brutos, provenientes do esposo da autora, e R\$ 800,00 recebidos pelo filho, que trabalha como garçom. No entanto, no processo administrativo (evento 1, PROCADM6), foi informado o valor de R\$ 2.580,00, atribuído exclusivamente ao esposo da autora, conforme o CadÚnico (evento 1, COMP5). Ressalta-se que, na atualização do CadÚnico em 10/05/2025, consta um total de cinco membros na família, embora, na realidade, apenas três residam no mesmo domicílio.

Valor Total da Renda Bruta:	R\$ 2.580,00
Quantidade de Componentes:	3
Valor Renda Per Capita Líquida:	R\$ 860,00
Valor do Salário Mínimo:	R\$ 1.412,00
Requisito de Renda Per Capita Atendido:	Não

Dados da família

Código familiar	Data de cadastro	Última atualização	Limite para atualização
6559985350	16/07/2021	10/05/2024	10/05/2026
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
Sim	Entre um e dois salários mínimos	Entre R\$ 210,01 até meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRA/ES			
Endereço			
BICANGA - AVENIDA SANTO ANTONIO 24. CASA - CEP: 29164-804			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
VERA APARECIDA SANTOS MARTINS	01/01/1949	20635949355	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
IARO MARTINS JUNIOR	17/09/1982	12627878117	Cadastrado	Filho(a)
IARO MARTINS	28/11/1948	10420476099	Cadastrado	Cônjuge ou companheiro(a)
FERNANDA MARTINS FUFINO	05/01/1980	20635949363	Cadastrado	Filho(a)
MARIA FERNANDA MARTINS RUFINO	30/04/2023	21449547712	Cadastrado	Neto(a) ou bisneto(a)

Quanto à alegação de que os benefícios previdenciários recebidos por idosos, no valor de um salário mínimo, podem ser excluídos do cálculo da renda familiar per capita para a concessão do benefício assistencial, observo que tal entendimento não se aplica ao caso, uma vez que o esposo da autora não recebe um salário mínimo.

Com efeito, as fotografias constantes no evento 14, FOTO2, que acompanham o relatório social, indicam que a parte autora dispõe de utensílios domésticos e móveis em razoável estado de conservação. Ademais, a renda per capita familiar da parte autora se encontra significativamente acima do limite legal. Tal fato, somado às informações constantes no relatório social, demonstra que a alegação de miserabilidade não condiz com a realidade apresentada.

A jurisprudência não impede de forma irrestrita, a análise casuística da condição real do requerente do benefício assistencial. Portanto, entendo que se faz necessário ressaltar que o intuito da concessão do BPC é afastar a condição de “miserabilidade”, que deve ser interpretada de acordo com o caso. Com efeito, a lei visa proteger e conferir dignidade às famílias desprovidas de renda financeira ou que, ainda que a possuam, por se apresentar insuficiente, sujeitam o núcleo familiar a uma condição de penúria.

Nesse passo, observo que não há no conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a parte autora está entre o rol dos beneficiários descritos na legislação, vez que não logrou comprovar o requisito da miserabilidade, não sendo devido o benefício.

Obviamente, não se está aqui dizendo que a autora não seja merecedora da tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da miserabilidade, para fins da concessão do benefício de LOAS, não há justificativa para o enquadramento da autora nas hipóteses que autorizam a concessão do benefício.

Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor global e atualizado da condenação, e, se não houver condenação pecuniária, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 68 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo, observada a Súmula nº 111 do STJ. Caso a parte vencida seja beneficiária da gratuidade de justiça, condeno-a ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015). INSS em todos os casos é isento de custas processuais. Em não sendo interposto recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais desta Seção Judiciária, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis, com observância do art. 1008 do CPC e da ADPF nº 2019. Cumpra-se.

